

【현황 및 근거】

- 「건설기술진흥법」 시행령 제59조의2 및 제55조에 따라 보안이 필요한 군 특수공사, 교정시설공사 및 ③④③④ 관련 건설공사는 건설사업관리계획 수립 제외
- ③④③④ “24년도 국가보안시설 및 보호장비 현황”에 따르면 생산기지와 본사·지역본부의 ③④③④는 ‘③④③④’으로부터 확인 받은 국가보안시설’에 해당
- 건설사업관리용역 성과감사 예비조사 시 건설공사 업무를 수행한 공사직원 및 건설사업관리기술인 대상으로 설문조사·인터뷰, 타 공공기관 사례조사 시행*
 - * ③④③④부-406(2024. 05. 16.) “건설사업관리용역 성과감사 설문조사·인터뷰 결과 및 사례조사 보고”
- 과업내용 변경 및 축소관련 법률자문
 - 「용역계약일반조건」 제16조에 따라 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 특정용역항목*의 삭제 또는 감소 가능
 - 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제7조에 따라 발주청의 필요에 의하여 업무범위 및 내용의 변경이 있는 경우에는 대가 조정 가능
 - * 과업내용서 다. 주요과업 범위 ① 발주청의 감독권한 대행업무

【문제점】

- ① (과도한 예산 낭비) 건설사업관리계획 수립 제외 대상임에도 감독 권한대행을 시행하여 현재까지 약 186억 원 기성지급(2024. 5월말 기준)
- ② (건설사업관리기술인의 역량 부족) 기술인의 기술적인 검토 및 문서작성 능력 부족과 공사관리관의 업무지시 미이행, 품질·안전관리 소홀로 계약목적 달성 차질 우려
- ③ (비대한 조직의 비효율적 운영) 타 공공기관 공사관리관 운영 및 공사(公社) 직접 감독 수행 조직 비교 시 ①②③④의 비효율적인 조직 운영 중

< 공사관리관 및 직접감독 운영 중인 발주청 조직 현황 검토 (현원 기준) >

관리방식	기 관 명	추진사업	인원	비 고
공 사 관 리 관	아자자가아자공사	5개 사업	6명	소장(건축)1, 건축1, 기계2, 전기2
	라아자자가공사	1개 사업	6명	각 분야별 1명, 공사 많을 경우 각 2명
	카사바자공사	1개 사업	5명	소장1, 토목1, 기계3
	가사가라공사(자자)	6개 사업	33명	
직접감독	가사가라공사(가바)	7개 사업	35명*	* 건설지 중 2015년 조직도 참고

④ (기 체결된 계약의 변경가능 여부) 기 체결된 계약의 변경으로 인한 법적 문제점 예상
 ⇒ 법률자문을 통해 기술인의 업무추진 현황 검토 시 계약목적 달성이 어려울 것으로
 판단되어 특정용역항목의 삭제 또는 감소 가능

⑤ (중대재해처벌법에 따른 책임) 산업안전보건법에 따른 공공기관의 지위가 도급인으로
 적용될 경우 경영자 처벌 우려
 ⇒ 바사아자공사 중대재해 관련 최근 판례 및 파하파하부의 건설공사발주자 및
 도급인의 분류에 따라 마라자바, 주배관, 배관이설 건설공사는 ‘발주자’ 지위 확보

【조치할 사항】

- ▶ LNG 설비 특수성을 경험한 공사직원이 직접감독함으로써 국가보안시설인 마라
 자바의 최상의 품질 실현과 적기준공을 달성하고 공사직원의 기술력 확보 및
 예산 낭비를 방지(최대 약 160억 원)할 수 있도록 계약상대자와 협의를 통해
 기 체결된 건설사업관리용역의 과업내용 축소 및 변경 추진 (권고)
- ▶ 건설사업관리방식이 직접감독으로 변경되지 않을 경우 유관부서와의 협의를 통해
 마라자바자차카타단 조직 및 정원을 합리적으로 재조정 (권고)